



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

Bastidores da pauta
nas Cortes Super

Eleições 2022

Eleições 2024

Eleições 2026

Todos os conteúdos >

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Carf mantém incentivo da Sudene a transporte de gás para área não beneficiada

Equipe JOTA PRO Tributos

24/02/2026 | 21:02

Você vai ver por aqui: [Sudene](#) | [Ágio](#)**Colegiado:** 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção**Processo:** 16682.720818/2023-55**Partes:** Transportadora Associada de Gás S.A (TAG) e Fazenda Nacional**Relator:** José André Wanderley Dantas de Oliveira

Por unanimidade, o colegiado manteve o benefício de redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica incidente sobre receitas de transporte de gás natural concedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para a Transportadora Associada de Gás S.A (TAG). Os conselheiros entenderam que a empresa comprovou ter desenvolvido sua atividade em Alagoas, onde possui direito ao incentivo, apesar de o gás natural ter sido transportado até Pernambuco, estado no qual não solicitou o benefício.

O processo envolveu um contrato entre a TAG e a Petrobras para o transporte de gás natural por meio de um gasoduto que vai de Pilar (AL) a Ipojuca (PE). A fiscalização considerou que a receita oriunda do contrato não faria jus ao incentivo sob a alegação de não ser possível definir o fluxo do gás transportado. Isso faria diferença porque a contribuinte só tinha direito ao incentivo para atividades realizadas no município alagoano.

A defesa da contribuinte, feita pelo advogado Bruno Rodrigues Teixeira de Lima, do escritório TozziniFreire, explicou que a interpretação da fiscalização é equivocada porque, embora teoricamente o gás possa fluir nos dois sentidos, só existe ponto de recebimento de gás em Pilar. Além disso, tecnicamente não seria possível transportar gás no sentido contrário por falta de pressão suficiente.

Prevaleceu o entendimento do relator, conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira. O julgador entendeu que a contribuinte comprovou que todo o fluxo de gás que transitou pelo gasoduto Pilar-Ipojuca no período analisado teve origem em Pilar e por isso o incentivo concedido pela Sudene abrange as receitas oriundas do contrato.

Carf valida amortização de ágio com uso de empresa veículo

Colegiado: 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção

Processo: 13136.721330/2024-24

Partes: Vigor Alimentos S.A e Fazenda Nacional

Relator: José André Wanderley Dantas de Oliveira

Por 4 a 2, a turma admitiu que a Vigor Alimentos S.A amortize o ágio gerado na venda de suas ações pela JBS para o grupo mexicano Lala por meio da Lala Brasil Holding Ltd em 2017. Em meados de 2019, houve a incorporação reversa da Lala Brasil pela Vigor, que passou a amortizar o ágio nos meses seguintes à operação.

Para a fiscalização, o aproveitamento do ágio não seria possível porque a Lala Brasil foi apenas uma empresa veículo usada pelo Grupo Lala, que seria o real adquirente. O fisco também argumentou que a amortização só poderia ter começado em 2020 e que houve variações no saldo mensal amortizado.

A defesa da contribuinte, feita por Flavio Veitzman, do Pinheiro Neto Advogados, afirmou que o Grupo Lala criou a holding brasileira para cumprir um dos requisitos exigidos pela JBS: quitar dívidas em reais que a Vigor tinha com instituições financeiras. O cumprimento dessa condição resultou em um mútuo da Lala Brasil com a Vigor, que gerou receitas tributáveis. Ou seja, a holding foi criada para possibilitar o aproveitamento do ágio, mas não existiram irregularidades na operação, tampouco nas amortizações.

A maioria do colegiado seguiu o entendimento do relator, conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira. Com base em precedentes do Carf, o julgador entendeu que é possível a criação de uma empresa para possibilitar o aproveitamento regular de um ágio e que os procedimentos adotados pela contribuinte em todas as etapas fiscalizadas obedeceram a legislação brasileira.

Oliveira foi acompanhado pelos conselheiros André Luis Ulrich Pinto, Andrea Viana Arrais Egypto e Liana Carine Fernandes de Queiroz. Já os conselheiros Maurício Novaes Ferreira e Leonardo de Andrade Couto divergiram e ficaram vencidos. Para eles, a Lala Brasil foi criada exclusivamente para possibilitar a amortização do ágio pelo grupo mexicano, o que é inadmissível.

Leia mais

- STF julgará com repercussão geral [contribuição sobre 13º pago em aviso prévio](#)
- [Disputas tributárias](#) crescem na agenda da indústria do STF
- Vista pausa julgamento sobre [exclusão de crédito presumido de ICMS](#) do IRPJ/CSLL



Mateus Mello

Repórter

Últimas

Confira as principais movimentações da semana na Saúde

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 15:0

MATINAL PRO

Redata perde validade e Haddad vai tentar solução com Alcolumbre

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

Projeto que cria exame nacional para médicos avança no Congresso

26 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

DIRETO DO CARF PRO

Vista suspende julgamento sobre estornos de superveniências na CSLL

25 DE FEVEREIRO DE 2026 | 22:26



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog